

등록번호	감사처 - 926
등록일자	2024. 3. 29
결재일자	2024. 3. 18
공개구분	비공개

결 재	담 당	처 장	실 장
	박현성	김영호	전결 3.18 현철승

(첨단교통연구처) 병가기간 중 해외여행 관련

조 사 결 과 보 고

2024. 3.

감 사 실

조 사 결 과 보 고

요 지

○ 조사 개요

- 대상자가 병가기간 중인데 해외여행을 다녀왔다는 레드휠슬 신고가 접수되어 조사 시작

○ 조사 내용

- 병가기간 중 해외여행 여부, 진단서 및 병가일수 적정 여부

○ 조사 결과

- 진단일이 아닌 신청일로부터 계산하여 병가일수(6일) 초과신청
- 해외여행 일정과 맞추기 위해, 진단서상의 치료일수가 42일임에도 근거 없이 65일로 신청하여 병가일수(23일) 초과신청.
- 초과신청 일수에 대해 해외여행 실시 후 진단서를 발급받으면 공백기간이 생기므로, 출국 전 미리 진단서를 발급받고 해외여행을 다녀오는 등, 병가를 본래의 목적에 맞지 않게 실시한 사실이 확인됨.

1. 대 상 자

○ 첨단교통연구처

- 임용('21.02.22. 일반직6급), • 현직급('24.01.01), • 현부서('21.02.22.)

2. 조사경위

- 대상자가 병가기간 중인데 해외여행을 다녀왔다는 레드휠슬 신고가 접수되어 조사 시작

3. 조사내용

- 가. 대상자의 병가 실시 현황
- 나. 병가기간 중 해외여행 사실 여부
- 다. 제규정 위반 여부

4. 조사결과

가. 대상자의 병가 현황

- 대상자는 '23.11.15. [] 참석을 위해 제주도 출장 중, 저녁 회식자리에서 남성 참석자에게 팔로 목 졸림(헤드락)을 당함
※ [] ('15~19년 공단 근무, 現. [] 근무)
- 이로 인해 정신과 진료 후, '23.11.27~'24.03.01까지 병가 실시함
<표1> 진단서 첨부내역

①차 진단서		②차 진단서		③차 진단서	
[]		[]		[]	
진단일자	'23.11.21.	진단일자	'23.12.28.	진단일자	'23.01.31.
요양기간	향후1개월	요양기간	향후6주	요양기간	향후1개월
병가실시 가능기간	'23.11.21. ~ '23.12.21	병가실시 가능기간	'23.12.28. ~ '24.02.07	병가실시 가능기간	'24.01.31. ~ '24.03.01

나. 병가기간 중 해외여행 여부

- 대상자가 제출한 '출입국 사실 증명서'를 확인한 바, 병가기간 중 2회(3박4일, 10박12일)에 걸쳐 해외여행을 다녀온 것으로 확인됨.

<표2> 병가기간 중 해외여행 일자

연번	병가기간	해외여행 기간	여행지	비고
1	'23.11.27~12.27(31일)	'23.12.10~12.13 (4일)	[]	
2	'23.12.28~12.29 (2일)	.		
3	'24.01.02~03.01(60일)	'24.02.02~02.13(12일)		

다. 대상자의 위반 사항

<표3> 진단·병가·해외여행 현황

구 분	여행 예약	폭행 피해	진단 일자			진단 일자		진단 일자							
일 자	10.7	11.15	11.21	11.27	12.21	12.27	12.28	1.2	1.31	2.2	2.7	2.8	2.13	2.26	3.1
진단기간			1차진단(1개월)				2차진단(6주)								
병가기간		초과신청				6일								23일	
여행기간											12일 (캐나다)				
추가진단											3차진단(1개월)				

- ①차 진단서로 실시 가능한 병가일수는 진단일로부터 최대 31일로, '23.11.21.~12.21.까지인데, 11.27.~12.27.까지 6일을 초과하여 신청 및 실시함.
 - ➡ 밀린 업무가 있어서 진단일로부터 1주 후인 11.27 병가를 신청했는데, 신청일로부터 계산하는 줄 알았다고 진술함.
- ②차 진단서로 실시 가능한 병가일수는 진단일로부터 최대 42일로, '23.12.28.~'24.2.7.까지인데, 처음에는 '24.1.2.~2.8.까지 진단서 치료기간 범위 내에서 신청했다가 취소하고, 아무런 근거도 없이 23일을 초과하여 1.2.~3.1.까지 65일을 신청함.
 - ➡ 처음 신청기간(1.2.~2.8.)대로 병가를 실시하게 되면 예약중인 해외여행기간(2.2.~2.13.)중에 병가가 종료되므로, 이를 취소하고 3.1.까지 신청한 후 나중에 진단서를 추가 발급받으려고 한 것임.
- ③차 진단서로 실시 가능한 병가일수는 진단일로부터 최대 31일로, '24.1.31.~3.1.까지 실시함
 - ➡ ②차 진단서로 2.7.까지 병가기간이 남아있음에도, 1.31. 1주일 을 당겨 진단서를 발급받은 것은, 해외여행기간 중에 병가 기간이 종료되어 귀국 후 진단서를 발급받으면 2.8.~2.13.까지 6일간 공백이 발생하므로 출국 전에 미리 발급받은 것임.

대상자는 ▲'23.11.21. 1차 진단서에 표기된 치료기간의 범위 내에서 진단일로부터 병가일수를 계산해야 함에도, 병가 신청일로부터 계산하여 6일 초과 실시, ▲'23.12.28. 2차 진단서로 치료기간 6주(42일)를 진단받고 6주간 병가를 신청했다가 既 예약중인 해외여행기간과 겹치자 신청을 취소하고, 임의로 23일을 초과한 65일로 변경하여 재신청, ▲초과 신청한 23일에 대해서는 해외여행을 마치고 귀국 후에 발급받으면 6일간의 공백기간이 발생하게 되므로 출국 전에 미리 발급받은 것으로 확인됨.

5. 조치 및 건의

○ 대상자 는

모든 직원은 직무를 성실하게 수행함과 동시에 공단의 제규정 및 지시사항을 준수하여야 하며, 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 해서는 아니 됨에도 불구하고,

'23.11.21. 급성 반응으로 1개월(31일)간의 치료를 요한다는 진단서(1차)를 발급받고, 11.27. 병가를 신청하면서 진단서 상에 표기된 치료기간 범위 내인 12.21.까지만 신청 가능함에도, 6일을 초과하여 12.27.까지 신청 및 실시하였으며,

'23.12.28. 같은 병명으로 6주(42일)간의 치료를 요한다는 진단서(2차)를 발급받고, '24.1.1. 병가를 신청하면서 2.7.까지만 신청 가능함에도, 既 예약중이던 해외여행(2.2.~2.13.)과 기간이 맞지 않자, 임의로 23일을 초과하여 3.1.까지 65일을 신청하였으며,

초과신청한 23일에 대한 진단서는 해외여행을 마치고 귀국 후에 발급을 받으면 6일간의 공백기간이 발생하게 되므로 이전에 발급 받은 진단서(2차)상의 치료기간이 아직 남아있음에도 1주일 앞당겨서 출국 전에 미리 진단서(3차)를 발급받는 등,

부상 또는 질병으로 업무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우, 치료와 회복에 전념토록 하기 위해 부여하는 병가를 본래의 목적에 맞지 않게 실시한 사실이 있음.

이는 「인사규칙」 제80조(성실의무), 제96조(병가), 「임직원행동규칙」 제6조(법규준수)를 위반한 것으로, 「인사규칙」 제47조(징계사유)에 해당되어,

.....(경 징계) 조치

○ 부서장 는 부서원 병가결재 시, 진단서와 병가일수 적정성 등 확인에 만전을 기할 것(구 의) 조치

2024. 3. 18.

조 사 자 감 사 관 박 현 성

